

한국서부발전(주) 상임감사위원

개 선 · 통 보 · 시 정 요 구

제 목 여성 직원의 야간 및 휴일근로 관리체계 개선 필요

소 관 기 관 UU 및 전 사업소

조 치 기 관 기획본부 ㉸㉸㉸㉸처 ㉸㉸㉸㉸실, ㉸㉸㉸부

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 전력을 생산 및 공급하는 발전 공기업으로 2025년 1분기 기준 2,675명의 임직원이 종사하고 있고, 이중 여성직원은 408.75명이 포함²⁰⁾되어 있다.

그리고 발전설비의 효율적인 운영과 비상시 신속한 대응을 위해 사업소별 교대근무를 편성하여 운영하고 있고, 사내 규정 「취업규칙」 제6절(당직), 「보안 및 비상규정」 제4장(당직근무)에 따라 당직근무를 명령하고 있으며, 교대근무와 당직근무에는 여성 직원도 포함되어 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「근로기준법」 제70조(야간근로와 휴일근로의 제한) 제1항에 따르면 사용하는 18세 이상의 여성을 오후 10시부터 오전 6시까지의 시간 및 휴일에 근로를 시키려면 그 근로자의 동의를 받도록 규정하고 있으며, 같은 법 제110조(벌칙)에

20) 알리오 공시 자료에 명시된 임직원 및 여성직원의 수이며, 일반 정규직에 해당하는 인원이다.

따르면 제70조 제1항을 위반한 자에게 2년 이하의 징역 또는 2천만 원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다.

따라서 우리 회사의 여성 직원에게 교대근무 또는 휴일 당직근무를 부여하기 전에 명시적인 야간근로의 동의²¹⁾를 받고 해당 근무에 투입하여 관련 법령을 준수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 기준 현재 ●●발전본부 ◇◇◇◇부는 화학설비의 안정적인 운전을 위해 교대근무 인력을 운영하는 상황에서 [표 33]와 같이 최근 3년간 여성직원을 교대근무 인력으로 투입하였음에도 해당 여성 직원에게 야간근로 동의를 받지 않은 것으로 확인되었다.

[표 33] 최근 3년간 ●●발전본부 ◇◇◇◇부 여성 교대근무 직원 투입현황

보직	근무기간	동의 여부
①① 수처리 및 2☒☒ 수폐수 관리	2021.03.16. ~ 현재	×
①① 수처리 및 2☒☒ · ■■■ 수질관리	2021.11.08. ~ 현재	
2☒☒ 수폐수 및 ■■■ 수질관리	2021.09.12. ~ 현재	
①① 폐수 및 2☒☒ 수질관리	2021.03.16. ~ 현재	
2☒☒ 수질관리	2024.01.29. ~ 현재	
2☒☒ 및 ■■■ 수질관리	2021.03.16. ~ 2023.07.25.	
①① 수처리 관리	2021.03.16. ~ 2022.02.13.	
2☒☒ 수폐수 · 수질 및 ■■■ 수질관리	2021.03.16. ~ 2024.07.28.	
①① 폐수 및 2☒☒ 수질관리	2022.01.24. ~ 2023.02.16.	
2☒☒ 수질관리	2022.08.29. ~ 2024.01.28.	

※ 자료: 수감부서 제출자료 재구성

이와 관련하여 전사적으로 현재 교대근무를 수행하고 있는 여성 직원의 야

21) 명시적인 야간근로 동의는 단순한 묵시적 동의나 구두 동의 도는 관행적 승낙이 아닌 근로자가 스스로 분명히 의사를 표시한 것을 의미한다.

간근로 동의 여부를 확인한 결과, [별첨 2]과 같이 총 57명 중 43명에게 명시적인 동의를 받지 않았으며, 교대근무 투입 이후에 야간근로 동의를 받은 직원도 3명이 포함된 것으로 확인되었다.

한편 UU와 ○○발전본부²²⁾의 경우 [표 34]의 편성기준에 따라 휴무일 일직에 한정하여 여성 직원에게 당직근무를 명령하고 있는데 이에 대한 휴일근무 동의도 이행되지 않고 있는 것으로 확인되었다.

[표 34] UU 및 ○○발전본부 당직근무 편성기준

사업소	구분	당직근무 직원	동의 여부
UU	평일 및 휴무일 일직·숙직	3·4직급 남성직원	해당없음
	휴무일 일직	2직급 남성직원	해당없음
		2·3·4직급 여성직원	×
○○발전본부	평일 및 휴무일 숙직	3·4직급 남성직원	해당없음
	휴무일 일직	2·4직급 남성직원	해당없음
		2·3·4직급 여성직원	×

※ 자료 : 당직근무 명령 공문 내용 재구성

위와 같이 전사적으로 여성 직원의 교대근무 투입으로 인한 야간근로 또는 당직근무 명령으로 휴일근무가 발생하고 있음에도 「근로기준법」에서 규정하고 있는 야간근로 및 휴일근로 동의가 적절하게 이행되지 않는 점은 사내 규정에서 동의 주체, 동의 방법, 동의 시점, 동의서 보관방법 등을 명확하게 규정하고 있지 않기 때문이다.

따라서 기획본부 ☞☞☞☞처 >>>실은 [표 35]과 같은 동의 방식 등을 검토하여 사내 규정 「취업규칙」에 여성직원의 야간근로 및 휴일근로 동의 절

22) UU 및 ○○발전본부를 제외한 타 사업소의 경우 사내 규정「보안 및 비상규정」제132조 제2항을 근거로 교대근무 책임자가 당직책임을 겸하고 있으며, UU의 경우 교대근무의 부재, ○○발전본부는 대용량 발전사업장으로 순찰구역이 넓어 별도의 당직근무 명령을 통해 운영되고 있다.

차를 명확히 할 필요가 있다.

[표 35] 여성직원의 야간·휴일 근로에 대한 동의 방식

순번	방법	세부사항	법적 분쟁요소
1	서면 동의서 작성	야간·근로 동의서에 근로자 자필 서명	가장 확실한 방법으로 근로감독 기준 충족
2	전자 동의서 작성	사내 홈페이지 팝업을 통해 전자 동의서 확인 방법	IP 기록 및 로그인 이력 등 본인확인 절차 중요
3	근로계약서에 명확한 조항 포함	‘야간 및 휴일근로에 동의한다’는 문구를 근로계약서에 명시	최초 근로계약 체결시 포함

그리고 우리 회사 소속의 여성직원은 근속기간에 교대근무 또는 당직근무에 투입될 수 밖에 없는 구조이므로 } } } } 부는 기성 여성직원에게 야간 및 휴일 근로 동의서를 받도록 전 부서를 대상으로 공문 알림을 발신하고, 이후 채용되는 여성 직원에 대해서는 근로계약서 작성 시 야간 및 휴일 근로 동의를 받아 관련 법령을 위반하는 일이 없도록 전사적으로 관리할 필요가 있다.

관계기관 의견 및 검토결과

기획본부 ☞☞☞☞처 >>>>실 담당자는 여성직원에 대한 야간 및 휴일 근로 동의 사항을 관련 사규에 반영하겠다고 답변하였으며, <<<<부 담당자는 전사적으로 여성직원에 대한 동의를 받도록 조치하고 신규 채용 시에 동의서를 받아 위와 같은 사항이 발생하지 않도록 관리하겠다고 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☞☞☞☞처장은 ① 여성직원에 대한 야간 및 휴일 근로 동의 절차를 관련 사규에 반영하시기 바라며, (개선) ② 신규 채용 여성직원에게는 근로계약서 작

성 시 야간·휴일 근로 동의서 작성도 이행될 수 있도록 관리하시고, (통보) ③

기성 여성직원 대상으로 동의 절차가 이행되도록 조치하시기 바랍니다. (시정)

[별첨 2] 전사 여성직원 교대근무자 야간 근로 동의 현황

[2025. 4. 30. 기준]

사업소	담당부서	동의여부	투입일자 ¹⁾	동의일자	방법	결과 ²⁾
태안	1처)☒☒부	×	'22.07.03.	-	-	미흡
		×	'24.12.02.	-	-	미흡
		×	'25.01.17.	-	-	미흡
		×	'24.12.05.	-	-	미흡
	1처)ㅇㅇㅇㅇ부	×	'24.07.15.	-	-	미흡
		×	'25.02.18.	-	-	미흡
		×	'19.12.04.	-	-	미흡
		×	'25.02.17.	-	-	미흡
		×	'23.02.27.	-	-	미흡
		×	'24.12.23.	-	-	미흡
		×	'24.07.15.	-	-	미흡
		×	'21.03.02.	-	-	미흡
		×	'22.04.25.	-	-	미흡
	2처)☒☒부	○	'24.02.14.	'24.02.14.	서면	이행
		○	'24.07.08.	'24.07.02.	서면	이행
		○	'23.02.17.	'23.02.15.	서면	이행
	2처)ㅇㅇㅇㅇ부	×	'24.02.20.	-	-	미흡
		×	'23.02.27.	-	-	미흡
		×	'23.02.27.	-	-	미흡
	3처)☒☒부	○	'20.09.10.	'20.09.10.	서면	이행
		○	'22.06.13.	'20.06.08.	서면	이행
		○	'22.06.13.	'22.06.08.	서면	이행
		○	'25.02.13.	'25.04.30.	서면	지연
		○	'24.07.08.	'24.07.01.	서면	이행
		○	'22.06.13.	'22.06.08.	서면	이행
		○	'20.01.30.	'20.01.30.	서면	이행
	3처)ㅇㅇㅇㅇ부	○	'20.02.03.	'20.02.03.	서면	이행
		×	'21.07.12.	-	-	미흡
		×	'23.02.15.	-	-	미흡
		×	'21.02.15.	-	-	미흡
		×	'24.02.13.	-	-	미흡
	IGCC)☒☒부	○	'21.02.17.	'21.03.04.	서면	지연
		○	'22.06.13.	'22.06.24.	서면	지연
		○	'24.12.15.	'24.12.10.	서면	이행

사업소	담당부서	동의여부	투입일자 ¹⁾	동의일자	방법	결과 ²⁾
☆☆	☐☐부	×	'23.02.20.	-	-	미흡
		×	'22.05.30.	-	-	미흡
		×	'23.08.01.	-	-	미흡
		×	'24.02.17.	-	-	미흡
		×	'25.02.11.	-	-	미흡
		×	'21.07.12.	-	-	미흡
		×	'22.02.14.	-	-	미흡
		×	'21.07.12.	-	-	미흡
	◆◆◆◆부	×	'25.02.09.	-	-	미흡
		×	'19.07.15.	-	-	미흡
		×	'25.03.03.	-	-	미흡
●●	◆◆◆◆부	×	'22.02.14.	-	-	미흡
		×	'24.07.29.	-	-	미흡
		×	'23.07.26.	-	-	미흡
		×	'19.02.23.	-	-	미흡
		×	'24.01.29.	-	-	미흡
★★	◆◆◆◆부	×	'25.01.16.	-	-	미흡
		×	'19.08.01.	-	-	미흡
		×	'22.06.13.	-	-	미흡
		×	'24.01.16.	-	-	미흡
		×	'23.09.24.	-	-	미흡
◎◎	^^ ^^ 실	×	'23.02.13.	-	-	미흡
	vv vv 부	×	'23.02.25.	-	-	미흡

주1) 최근 교대근무 투입일자 기준이며, 이전 교대근무 투입일은 고려하지 않음

주2) 야간근로 동의는 명시적으로 이행되어야 하므로 구두 동의로 확인된 건은 “미흡”으로 판단

※ 자료: 담당부서 제출자료 재구성